



ANHÖRUNGSVERMERK

Anhörung der Mitglieder der Erbgemeinschaft

Vorgang	2026-0237
Datum	03.09.2026
Betroffene	Erbengemeinschaft Drahtig
Anhörungsgegenstand	Beabsichtigte ordnungsbehördliche Maßnahme wegen des straßenseitigen Stacheldrahtzauns
Bearbeitung	Donna Weta

1. Gegenstand und Durchführung der Anhörung

Im Rahmen der Anhörung wurden die Mitglieder der Erbgemeinschaft über den Sachverhalt und die beabsichtigten Maßnahmen in Kenntnis gesetzt. Die nachfolgend wiedergegebenen Angaben zu den persönlichen Verhältnissen und zur bisherigen Verwaltung des Grundstücks stammen aus dem Gespräch mit Frau Marianne Straub.

2. Angaben von Frau Marianne Straub

2.1 Zur Errichtung des Zauns

Frau Straub erklärte, der Zaun sei seinerzeit von ihrem Vater errichtet worden. Auf dem Grundstück habe er Ziegen und Schafe gehalten; die Hecke habe zur Einfriedung nicht ausgereicht, da die Tiere immer wieder ausgebrochen seien. Sie sei jetzt jedenfalls nicht bereit, etwas zu ändern.

2.2 Zu den weiteren Miterben

Ihr Bruder Hans-Dieter Drahtig lebe in Kiel und kümmere sich um nichts. Sie habe so gut wie gar keinen Kontakt zu ihm. Ihre Schwester Lena Vogel, geb. Drahtig, sei in München verheiratet und daher selten, jedoch so oft sie könne, in Straußenburg.

2.3 Zur Verwaltung des Grundstücks

Frau Straub bemühe sich seit dem Tod ihrer Mutter schon länger um einen Verkauf des Hauses, bisher jedoch vergeblich. Mit ihrem Beruf, ihrem eigenen Haus und ihrer Familie habe sie mehr als genug zu tun und könne sich nicht auch noch intensiv um das Haus kümmern. Sie komme nur alle paar Wochen vorbei, um nach dem Rechten zu schauen.

Ihre Geschwister seien nur an einem hohen Verkaufserlös interessiert, wollten aber keinesfalls mehr investieren. Frau Straub erklärte sich bereit, der Stadt die Kontaktdaten ihrer Geschwister zu übermitteln.



2.4 Rechtliche Einwände

Frau Straub vertrat die Auffassung, ihr seien die Hände gebunden. Ohne das Einverständnis ihrer Geschwister sei sie rechtlich gar nicht befugt, den alten Zaun zu entfernen. Dies könne man auch den neuen Eigentümern überlassen, die dann ihre eigenen Gestaltungswünsche verwirklichen könnten.

3. Ergebnis der Anhörung von Frau Straub

Frau Straub wurde über den Sachverhalt und die Rechtslage informiert. Ihr wurde eröffnet, dass sie wegen des Zaunes mit einer ordnungsbehördlichen Verfügung rechnen müsse. Sie zeigte sich angesichts der Erfahrungen der Familie Bucktu betroffen, blieb in der Sache jedoch uneinsichtig.

4. Anhörung der weiteren Miterben

Die Geschwister Hans-Dieter Drahtig, Karl-Heinz Drahtig und Lena Vogel, geb. Drahtig, wurden im Wege der Anhörung von dem Verfahren und den geplanten Maßnahmen in Kenntnis gesetzt. Nach dem im Vorgang festgehaltenen Anhörungsergebnis sehen sich alle Geschwister nicht in der Lage, tätig zu werden, und akzeptieren auch keine Veränderung des Zaunes durch ihre Schwester. Notfalls müssten sie zur Duldung der Maßnahme gezwungen werden.

gez.

Donna Weta

Sachbearbeitung, Ordnungsamt